Arcanum divinae sapientiae

Leo XIII · 1880-02-10 · Latin

S A N C T I S S I M I " D O M I N I N O S T R I

D I V I N A P R O V I D E N T I A

PAPAE XIII EPISTOLA ENCYCLICA

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS UNIVERSOS CATHOLICI ORBIS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES

Venerabilibus Fratribus Patriarchis Primatibus Archiepiscopis et Episcopis Universis Catholici Orbis Gratiam et Communionem cum Apostolica Sede habentibus. LEO PP. X I I I .

VENERABILES FRATRES, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Arcanum, divinae sapientiae consilium, quod Salvator hominum Iesus Christus in terris erat perfecturus, eo spectavit, ut mundum, quasi vetustate senescentem, Ipse per se et in se divinitus instauraret. Quod splendida et grandi sententia complexus est Paullus Apostolus, cum ad Ephesios ita scriberet: Sacramentum voluntatis suae.... in- staurare omnia in Christo, quae in caelis et quae in terra sunt (1) . — Revera cum Christus Dominus mandatum iacere instituit quod dederat illi Pater, continuo novam quamdam formam ac speciem rebus omnibus impertiit, vetustate depulsa. Quae enim vulnera piaculum primi parentis humanae naturae imposuerat, Ipse sanavit : homines universos, natura filios irae, in gratiam cum Deo restituit; diuturnis fatigatus erroribus ad veritatis lumen traduxit; omni impuntate confectos ad omnem virtutem innovavit ; redonatisque hereditati beatitudinis sempiternae spem certam fecit, ipsum eorum corpus, mortale et caducum, immortalitatis et gloriae caelestis particeps aliquando futurum. Quo vero tam singularia beneficia, quamdiu es- sent homines, tamdiu in terris permanerent, Ecclesiam constituit vicariam muneris sui, eamque iussit, in futurum prospiciens, si quid

(1) A d E p h . I , 9. 1 0 .

esset in hominum societate perturbatum,ordinare; si quid collapsum, restituere. Quamquam vero divina haec instauratio, quam diximus, prae- cipue et directo homines attigit in ordine gratiae supernaturali con- stitutos, tamen pretiosi ac salutares eiusdem fructus in ordinem quoque naturalem largiter permanarunt ; quamobrem non mediocrem perfectionem in omnes partes acceperunt eum singuli homines, tum humani generis societas universa. Etenim, christiano rerum ordine semel condito, hominibus singulis feliciter contigit, ut ediscerent atque adsuescerent in paterna Dei providentia conquiescere, et spem alere, quae non confundit, caelestium auxiliorum; quibus ex rebus fortitudo, moderatio, constantia, aequabilitas pacati animi, plures de- nique praeclarae virtutes et egregia facta consequuntur. — Societati vero domesticae et civili mirum est quantum dignitatis, quantum firmitudinis et honestatis accesserit. Aequior et sanctior effecta principum auctoritas; propensior et facilior populorum obtempera- tio ; arctior civium coniunctio ; tutiora iura dominii. Omnino rebus omnibus, quae.in civitate habentur utiles, religio christiana consu- luit et providit ; ita quidem, u t , auctore s. Augustino, plus ipsa afferre momenti ad bene beateque vivendum non potuisse videatur, si esset parandis vel augendis mortalis vitae commodis et utilita- tibus unice nata. Verum de hoc genere toto non est Nobis propositum modo sin- gula enumerare ; volumus autem de convictu domestico eloqui, cuius est in matrimonio principium et fundamentum. Constat inter omnes, Venerabiles Fratres, quae vera sit matri- monii origo. — Quamvis enim fidei christianae vituperatur es perpe- tuam hac de re doctrinam Ecclesiae fugiant agnoscere , et memo- riam omnium gentium, omnium saeculorum delere iamdiu conten- dant, vim tamen lucemque veritatis nec extinguere nec debilitare potuerunt. Nota omnibus et nemini dubia commemoramus; postea- quam sexto creationis die formavit Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae, sociam illi voluit ad- iungere, quam de latere viri ipsius dormientis mirabiliter eduxit. Qua in re hoc voluit providentissimus Deus, ut illud par coniugum esset cunctorum hominum naturale principium, ex quo scilicet pro- pagari humanum, genus, et, numquam intermissis probationibus, conservari in omne tempus oporteret. Atque illa viri et mulieris coniunctio, quo sapientissimis Dei consiliis responderet aptius, vel ex eo tempore duas potissimum, easque in. primis nobiles, quasi alte impressas et insculptas prae se tulit proprietates, nimirum unita- tem et perpetuitatem. — Idque declaratum aperteque confirmatum

ex Evangelio perspicimus divina Iesu Christi auctoritate; qui Iu- daeis et Apostolis testatus est, matrimonium ex ipsa institutione sui dumtaxat inter duos esse debere, scilicet virum inter et mu- lierem ; ex duobus unam veluti carnem neri ; et nuptiale vinculum sic esse Dei voluntate intime vehementerque nexum, ut a quopiam inter homines dissolvi, aut distrahi nequeat. Adhaerebit (homo) uxori suae, et erunt duo in carne ú%a. Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet (1). Verum, haec coniugii forma, tam excellens atque praestans, sensim corrumpi et interire apud ethnicos populos coepit ; et penes ipsum Hebraeorum genus quasi obnubilar i atque obscurari visa. — Nam apud hos de uxoribus susceperat consuetudo communis, ut singulis viris

habere plus non liceret ; post autem, cum ad duri- tiam cordis (2) eorum indulgenter permisisset Moyses repudiorum potestatem, ad divortium factus est aditus. — In societate vero ethni- corum vix credibile videatur, quantam corruptelam et demutatio- nem nuptiae-contraxerint, quippe quae obiectae fluctibus essent er- rorum uniuscuiusque populi et cupiditatum turpissimarum. Cunctae plus minus gentes dediscere notionem germanamque originem ma- trimonii visae sunt; eamque ob caussam, de coniugiis passim fere- bantur leges, quae esse e republica viderentur, non quas natura postularet. Sollemnes ritus, arbitrio legumlatorum inventi, efficie- bant ut honestum uxoris, aut turpe concubinae nomen mulieres nanciscerentur ; quin eo ventum erat, ut auctoritate principum rei- publicae caveretur, quibus esset permissum inire nuptias, et quibus non esset, multum legibus contra aequitatem contendentibus, multum pro iniuria. Praeterea polygamia, polyandria, divortium caussae fue- runt, quamobrem nuptiale vinculum magnopere relaxaretur. Summa quoque in mutuis coniugum iuribus et officiis perturbatio extitit, cum vir dominium uxoris acquireret, eamque suas sibi res habere, nulla saepe iusta caussa, iuberet; sibi vero ad effrenatam et indo- mitam libidinem praecipiti impune liceret excurrere per luganaria et ancillas, quasi culpam dignitas faciat, non voluntas (3). Exsu- perante viri licentia, nihil erat uxore miserius, in tantam humilita- tem deiecta, ut instrumentum pene haberetur ad explendam libidi- nem, vel gignendam sobolem comparatum. Nec pudor fuit, collocan- das in matrimonium emi vendi, in rerum corporearum similitu- dinem (4), data interdum parenti maritoque facultate extremum supplicium de uxore sumendi. Talibus familiam ortam connubiis

(1) Matth. X I X , 5 , 6 . (S) Hieronym. Oper. tom. 1, col. 4 5 5 . (2) Matth. X I X , 8 . (4) Arnot). adv. Gent. 4.

necesse erat aut in bonis reipublicae esse, aut in mancipio patri- familias (1), cui leges hoc quoque posse dederant, non modo libero- rum conficere et dirimere arbitratu suo nuptias, verum etiam in eosdem exercere vitae necisque immanem potestatem. Sed tot vitiis, tantisque ignominiis, quibus erant inquinata con- iugia, sublevatio tandem et medicina divinitus quaesita est; quan- doquidem restitutor dignitatis humanae legumque mosaicarum per- fector Iesus Christus non exiguam, neque postremam de matrimo- nio curam adhibuit. Etenim nuptias in Cana Galilaeae Ipse prae- sentia sua nobilita vit, primoque ex prodigiis a se editis fecit me- morabiles (2) ; quibus caussis vel ex eo die in hominum coniugia novae cuiusdam sanctitudinis initia videntur esse profecta. Deinde matrimonium revocavit ad primaevae originis nobilitatem, cum Hae- braeorum mores improbando, quod et multitudine uxorum et repudii facultate abuterentur ; tum maxime praecipiendo, ne quis dissolvere auderet quod perpetuo coniunctionis vinculo Deus ipse constrinxis- set. Quapropter cum difficultates diluisset ab institutis mosaicis in medium, allatas, supremi legislatoris suscepta persona, haec de con- iugibus sanxit : Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxo- rem suam nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur; et qui dimissam duxerit, moechatur (3). Verum quae auctoritate Dei de coniugiis decreta et constituta sunt, ea nuncii divinarum legum Apostoli plenius et enucleatius memoriae litterisque prodiderunt. Iamvero Apostolis magistris ac- cepta referenda sunt, quae sancti Patres nostri, Concilia et univer- salis Ecclesiae traditio semper docuerunt (4), nimirum Christum Dominum ad Sacramenti dignitatem evexisse matrimonium ; simul- que effecisse ut coniuges, caelesti gratia quam merita eius pepe- rerunt septi ac muniti, sanctitatem in ipso coniugio adipiscerentur: atque in eo, ad exemplar mystici connubii sui cum Ecclesia mire conformato, et amorem qui est naturae consentaneus perfecisse (5) , et viri «ac mulieris individuam suapte natura societatem divinae caritatis vinculo validius coniunxisse. Viri, Paullus inquit ad Ephe- sios, diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret... Viri debent diligere uxores suas ut corpora sua... nemo enim unquam, car- nem suam odio habuit; sed nutrit et fovet eam, sicut et Christus Ecclesiam; quia membra sumus corporis eius, de carne eius et de ossibus eius. Propter hoc relinquet homo patrem et matrem

(1) Dionys. Halicar, lib. I I , c. 26, 2 7 . (4) Trid. sess. X X I V , in pr. (2) Ioan. I I . (5) Trid. sess. X X I V , cap. 1 de re- is) H a t t h . X I X , 9. form. matr.

suam et adhaerebit uxori suae ct erunt duo in carne una. Sa- cramentum hoc magnum est: ego autem dico in Christo et in Ecclesia (1). —Similiter Apostolis auctoribus didicimus unitatem, perpetuamque firmitatem quae ab ipsa requirebatur nuptiarum ori- gine, sanctam esse et nullo tempore violabilem Christum iussisse. Iis qui matrimonio iuncti sunt, idem Paullus ait, praecipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere; quod si disces- serit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari (2). Et rursus: Mulier alligata est legi, quanto tempore cir eius vivit : quod si dormierit vir eius, liberata est (3). — Hisce igitur caussis ma- trimonium extitit sacramentum magnum (4) , honorabile in omni" bus (5) , pium, castum, rerum altissimarum imagine et significatio- ne verendum. Neque iis dumtaxat quae commemorata sunt, christiana eius perfectio absolutioque continetur. Nam primo quidem nuptiali so- cietati excelsius quiddam et nobilius propositum est, quam antea fuisset ; ea enim spectare iussa est non modo aä propagandum genus humanum, sed ad ingenerandam Ecclesiae sobolem, cives Sanctorum et domesticos Dei (6); ut nimirum populus ad veri Dei et Salva- toris nostri Christi cultum et religionem procrcuretur atque edu- car etur (7). — Secundo loco sua utrique coniugum sunt officia de- finita, sua iura integre descripta. Eos

scilicet ipsos necesse est sic esse animo semper affectos, ut amorem maximum, constantem fidem, sollers assiduumque praesidium alteri alterum debere intelligant. — Vir est familiae princeps, et caput mulieris; quae tamen, quia caro est de carne illius et os de ossibus eius, subiiciatur pareatque viro, in morem non ancillae, sed sociae; ut scilicet obedientiae praestitae nec honestas , nec dignitas absit. In eo autem qui praeest , et in hac quae paret, cum imaginem uterque referant alter Christi, al- tera Ecclesiae, divina caritas esto perpetua moderatrix officii. Nam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesiae.... Sed sicut Ecclesia subiecta est Christo, ita et mulieres viris suis in oanibus. (8) - Ad liberos quod pertinet, subesse et obtemperare parentibus, hisque honorem adhibere propter conscientiam debent ; et vicissim in liberis tuendis atque ad virtutem potissimum infor- mandis omnes parentum curas cogitationesque evigilare necesse est : Patres educate illos (filios) in disciplina et correctione Do-

(1) Ad Ephes. V, 25 et seqq. (5) Ad Hebr. X I I I , 4 (2) I . Cor. V I I . 10, 1 1 . (6) A d Eph. I I , 1 9 . (3) Ibid. v. 3 9 . (7) Catech. Rom. Cap. V I I I . (4) A d Eph. v . 3 2 , (8) Ad Eph. V. 2 3 - 2 4 .

mini (.1). Ex quo intelligitur, nec pauca esse coniugum officia, ne- que levia; ea tamen coniugibus bonis, ob virtutem quae Sacramento percipitur, non modo tolerabilia fiunt, verum etiam iucunda. Christus igitur , cum ad talem, ac tantam excellentiam matrimonia renovavisset, totam ipsorum disciplinam Ecclesiae credidit et commendavit. Quae potestatem in coniugia christianorum omni cum tempore, tum. loco exercuit, atque ita exercuit, ut illam pro- priam eius esse appareret, nec hominum concessu quaesitam , sed auctoris sui voluntate divinitus adeptam. - Quot vero et quam vi- giles curas in retinenda sanctitate nuptiarum collocant, ut sua his incolumitas maneret, plus est cognitum quam ut demonstrari de- beat : - Et sane improbatos novimus Concilii Hierosolymitani sententia amores solutos et liberos; (2) civem Corinthium incesti da- mnatum beati Pauli! auctoritate ; (3) propulsatos ac reiectos eodem semper tenore fortitudinis conatus plurimorum, matrimonium christianum hostiliter petentium, videlicet Gnosticorum, Manichaeorum, Montanistarum sub ipsa rei christianae primordia nostra autem memoria Mormonum, Sansimonianorum, Phalansterianorum, Communistarum. — Simili modo ius matrimonii aequabile inter omnes atque unum omnibus est constitutum, vetere inter servos et inge- nuos sublato discrimine ; (4) exaequata viri et uxoris iura ; etenim, ut aiebat Hieronymus (B), apud nos quod non licet feminis, aeque non licet viris, et eadem servitus pari conditione censetur : atque illa eadem iura ob remunerationem benevolentiae et vicissitudinem officiorum stabiliter firmata ; adserta et vindicata mulierum di- gnitas; vetitum viro poenam capitis de adultera sumere (6), iura- tamque fidem libidinose atque impudice violare. — Atque illud et- iam magnum est quod de potestate patrumfamilias Ecclesia, quantum oportuit, limitaverit, ne filiis et filiabus coniugii cupidis quidquam de iusta libertate minueretur ; (7) quod nuptias inter cognatos et affines 'certis gradibus nullas esse posse decreverit, (8) ut nimirum supernaturalis coniugum amor latiore se campo diffunderet; quod errorem et vim et fraudem, quantum potuit, a nuptiis prohibenda curaverit ; (9) quod sanctam pudicitiam thalami, quod securitatem

(1) A d E p h . V I , 4 . (7) Cap. 30 , quaest. 3 de cognât, (2) A c t . X V , 2 9 . spirti. (3) I . Cor. V , 5. (8) Cap. 8 de consang. et affin.; (4) Cap. 1, de coniug. serv. cap. 1 cognat. legali. (5) Oper. tom. I, col. 4 5 5 . (9) Cap. 26 de sponsal.; capp. 13, 15, (6) Can. Interfectares, et Can. Ad- 29 de sponsal. et matrim., et alibi. monere, quaest. 2.

personarum, (1) quod coniugiorum decus, (2) quod religionis inccr- lumitatem. (3) sarcta tecta esse voluerit. .Denique tanta vi , tanta providentia legum divinum istud institutum commúniit, ut nemo sit rerum aequus existimatur, quin intelligat, hoc etiam ex capite quod ad coniugia refertur, optimam esse humani generis custodem ac vindicem Ecclesiam; cuius sapientia et fugam temporum, et in- iurias hominum, et rerum publicarum vicissitudines innumerabiles victrix evasit. Sed, adnitente humani generis hoste, non desunt qui, sicut ce- tera redemptionis beneficia ingrate répudiant, sic restitutionem per- fectionemque matrimonii aut spernunt, aut omnino non agnoscunt. — Flagitium nonnullorum veterum est, inimicos fuisse nuptiis in aliqua ipsarum parte ; sed multo aetate nostra peccant perniciosius qui earum naturam , perfectam expletamque omnibus suis numeris et partibus, malunt funditus pervertere. Atque huius rei caussa in eo praecipue sita est, quod imbuti falsae philosophiae opinionibus cor- ruptaque consuetudine animi plurimorum, nihil tam moleste ferunt, quam subesse et parere; acerrimeque laborant, ut non modo singuli homines, sed etiam familiae atque omnis humana societas imperium Dei superbe contemnant. — Cum vero et familiae et totius humanae societatis in matrimonio fons et origo consistat, illud ipsum iurisdictioni Ecclesiae subesse nullo modo patiuntur ; imo deiicere ab omni sanctitate contendunt, et in illarum rerum exiguum sane gy- rum compellere, quae auctoribus hominibus institutae sunt, et iure civili populorum reguntur atque administrantur. Unde sequi ne- cesse erat, ut principibus reipublicae ius in connubia omne tribue- rent, nullum Ecclesiae esse décernèrent ; quae si quando potestatem eius generis exercuit, id ipsum esse aut indulgentia principum, aut iniuria factum. Sed iam tempus esse inquiunt, ut qui rempublicam gerunt, iidem sua iura fortiter vindicent, atque omnem coniugiorum rationem arbitrio suo moderari aggrediantur. — Hinc illa nata , quae matrimonia civilia vulgo appellantur ; hinc scitae leges

de caussis, quae coniugiis impedimento sint ; hinc iudiciales sententiae de contractibus coniugalibus, iure ne initi fuerint, an vitio. Postremo omnem facultatem in hoc genere iuris constituendi et dicundi vi- demus Ecclesiae catholicae praereptam tanto studio, ut nulla iam ratio habeatur nec divinae potestatis eius, nec providarum legum, quibus tamdiu, vixere gentes, ad quas urbanitatis lumen cum chri- stiana sapientia pervenisset. (1) Cap. 1 de convers. infid.; Capp. 5 matr. Trid. sess. X X X I V , cap. 3 de re- et 6 de eo aut duxit in matr. form. matr. (2) Capp. 3, 5 et 8 de sponsal. et (3) Cap. 7 de divori.

Attamen Naturalistae iique omnes qui reipublicae numen se maxime colere profitentes, malis hisce doctrinis totas civitates mi- scere nituntur, non possunt reprehensionem falsitatis effugere. Et- enim cum matrimonium habeat Deum auctorem , fueritque vel a principio quaedam Incarnationis Verbi Dei adumbratio, idcirco inest in eo sacrum et religiosum quiddam, non adventitium, sed ingenitum, non ab hominibus acceptum, sed natura insitum. Quocirca Innocen- tius I I I (1) et Honorius III (2) decessores Nostri, non iniuria nec temere affirmare potuerant, apud fideles et infideles existere Sa- cramentum coniugii. Testamur et monumenta antiquitatis, et mores atque instituta populorum, qui ad humanitatem magis accesserant et exquisitiore iuris et aequitatis cognitione praestiterant : quorum omnium mentibus informatum anticipatumque fuisse constat, ut cum de matrimonio cogitarent, forma occurreret rei cum religione et sanctitate coniunctae. Hanc ob caussam nuptiae apud illos non sine caeremoniis religionum, auctoritate pontificum, ministerio sacerdotum fieri saepe consueverunt. — Ita magnam in animis caelesti doctrina carentibus vim habuit natura rerum, memoria originum, conscientia generis humani ! — Igitur cum matrimonium sit sua vi, sua natura, sua sponte sacrum, consentaneum est, ut regatur ac temperetur non principum imperio, sed divina auctoritate Ecclesiae, quae rerum sa- crarum sola habet magisterium. — Deinde consideranda sacramenti dignitas est, cuius accessione matrimonia christianorum evasere longe nobilissima. De sacramentis autem statuere et praecipere, ita, ex voluntate Christi, sola potest et debet Ecclesia, ut absonum sit plane potestatis eius vel minimam partem ad gubernatores rei civilis velle esse translatam. — Postremo magnum pondus est, magna vis histo- riae, qua luculenter docemur, potestatem legiferam et iudicialem, de qua loquimur, libere constanterque ab Ecclesia usurpari consue- visse iis etiam temporibus, quando principes reipublicae consentientes fuisse aut conniventes in ea re , inepte et stulte fingeretur. Illud enim quam incredibile , quam absurdum , Christum Dominum da- mnasse polygamiae repudiique inveteratam consuetudinem delegata sibi a procuratore provinciae vel a principe Iudaeorum potestate ; similiter Paullum Apostolum divortia incestasque nuptias edixisse non licere, cedentibus aut tacite mandantibus Tiberio, Caligola, Nerone ! Neque illud unquam homini sanae mentis potest persuaden, de sanctitate et firmitudine coniugii (3), de nuptiis servos inter et ingenuas (4), tot esse ab Ecclesia conditas leges, impetrata facultate

(1) Cap. 8 de divori. (3) Can. Apost. 16, 17, 18. (2) Cap. 11 de transad. (4) Philosophum. Oxon. 1 8 5 1 .

ab Imperatoribus romanis, inimicissimis nomini christiano , quibus nihil tam fuit propositum, quam vi et caede religionem Christi op- primere adolescentem : praesertim cum ius illud ab Ecclesia profe- ctum a civili iure interdum adeo dissideret, ut Ignatius Martyr (1), Iustinus (2), Athenagoras (3) et Tertullianus (4), tamquam iniustas vel adulterinas publice traducerent nonnullorum nuptias , quibus tamen imperatoriae leges favebant. — Postea vero quam ad chri- stianos Imperatores potentatus omnis reciderat, Pontifices maximi et Episcopi in Concilia congregati, eadem semper cum libertate con- scientiaque iuris sui, de matrimoniis iubere vetare perseverarunt quod utile esse , quod expedire temporibus censuissent, utcumque discrepans ab institutis civilibus videretur. Nemo ignorat quam multa de impedimentis ligaminis, voti disparitatis cultus, consan- guinitatis, criminis, publicae honestatis in Conciliis Illiberitano (5), Arelatensi (6), Chalcedonensi (7), Milevitano II (8) aliisque, fuerint ab Ecclesiae praesulibus constituta, quae a decretis iure imperatorio sancitis longe saepe distarent. — Quin tantum abfuit, ut viri prin- cipes sibi adsciscerent in matrimonia christiana potestatem, ut potius eam, quanta est, penes Ecelesiam esse agnoscerent et declararent. Revera Honorius, Theodosius iunior, Iustinianus (9) fateri non du- bitarunt , in iis rebus quae nuptias attingant, non amplius quam custodibus et defensoribus sacrorum canonum sibi esse licere. Et de connubiorum impedimentis si quid per edicta sanxerunt, caus- sam docuerunt non inviti, nimirum id sibi sumpsisse ex Ecclesiae permissu atque auctoritate (10) ; cuius ipsius iudicium exquirere et reverenter accipere consueverunt in controversiis de honestate natalium (11), de divortiis (12), denique de rebus omnibus cum coniu- gali vinculo necessitudinem quoque modo habentibus (13). — Igitur iure optimo in Concilio Tridentino definitum est in Ecclesiae pote- state esse impedimenta matrimonium dirimentia constituere (14), et caussas matrimoniales ad iudices ecclesiasticos spectare (15). Neque quemquam moveat illa tantopere a Regalistis praedicata distinctio, vi cuius contractum nuptialem a sacramento disiungunt,

(1) Epist, ad Polycarp. cap. 5. (8) Ibid. can. 1 7 . (2) Apolog. mai. n. 15. (9) Novel. 1 3 7 . (3) Legat* pro Christian, nn. 32, 3 3 . (10) Fejer Matrim, e» instit. Christ. (4) De coron. m i l i t . cap. 1 3 . Pest. 1 8 3 5 . (5) De Aguirre, Conc. Hispan, tom. I. (11) Cap. 3 de ordin, eognit. can. 1 3 , 1 5 , 16, 1 7 . (12) Cap. 3 de divori. (6) Harduin., Act. Concil, tom. I, (13) Cap. 13 qui filii sint legit. can. 1 1 . (14) Trid. sess. X X 1 Y , can. 4. (7) Ibid.

can. 16. (15) Ibid. can. 1 2 .

eo sane consilio, ut, Ecclesiae reservatis sacramenti rationibus, con- tractum tradant in potestatem arbitriumque principum civitatis. — Etenim non potest huiusmodi distinctio, seu verius distractio, pro- bari ; cum exploratum sit in matrimonio christiano contractum a sacramento non esse dissociabilem ; atque ideo non posse contractum verum et legitimum consistere, quin sit eo ipso sacramentum. Nam Christus Dominus dignitate sacramenti auxit matrimonium; matri- monium autem est ipse contractus, si modo sit factus iure. — Huc accedit, quod ob hanc caussam matrimonium est sacramentum, quia est sacrum signum et efficiens gratiam, et imaginem referens mysticarum nuptiarum Christi cum Ecclesia. Istarum autem forma ac figura illo ipso exprimitur summae coniunctionis vinculo, quo vir et mulier inter se conligantur , quodque aliud nihil est, nisi ipsum matrimonium. Itaque apparet, omne inter christianos iustum con- iugium in se et per se esse sacramentum: nihilque magis abhor- rer e a veritate, quam esse sacramentum decus quoddam adiunctum, aut proprietatem allapsam extrinsecus, quae a contractu disiungi ac disparari hominum arbitratu queat. — Quapropter nec ratione efficitur, nec teste temporum historia comprobatur potestatem in matrimonia christianorum ad principes reipublicae esse iure traductam. Quod si hac in re alienum violatum ius est, nemo profecto ! dixerit esse ab Ecclesia violatum. Utinam vero Natur alistarum oracula, ut sunt plena falsitatis et iniustitiae, ita non etiam essent fecunda detrimentorum et calami- tatum. Sed facile est per vider e quantam profanata coniugia perniciem attulerint; quantam allatura sint universae hominum communitati.— Principio quidem lex est provisa divinitus, ut quae Deo et natura auctoribus instituta sunt, ea tanto plus utilia ac salutaria expe- riantur, quanto magis statu nativo manent integra atque incommu- tabilia; quandoquidem procreator rerum omnium Deus probe novit quid singularum institutioni et conservationi expediret, cunctasque voluntate et mente sua sic ordinavit, ut suum unaquaeque exitum convenienter habitura sit. At si rerum ordinem providentissime constitutum immutare et perturbare hominum temeritas aut improbitas v e l i t , tum vero etiam sapientissime atque utilissime insti- tuta aut obesse incipiunt, aut prodesse desinunt, vel quod vim iu- vandi mutatione amiserint, vel quod tales Deus ipse poenas malit de mortalium superbia atque audacia sumere. Iamvero qui sacrum esse matrimonium negant, atque omni despoliatum sanctitate in rerum profanarum coniiciunt genus, ii pervertunt fundamenta na- turae, et divinae providentiae tum consiliis repugnant, tum insti- tuta , quantum potest, demoliuntur. Quapropter mirum esse non

debet, ex huiusmodi conatibus insanis atque impiis eam generari malorum segetem, qua nihil est saluti animorum, incolumitatique reipublicae perniciosius. Si consideretur quorsum matrimoniorum pertineat divina insti- tutio, id erit evidentissimum, includere in illis voluisse Deum uti- litatis et salutis publicae uberrimos fontes. Et sane, praeter quam quod propagationi generis humani prospiciunt, illuc quoque perti- nent , ut meliorem vitam coniugum beatioremque efficiant ; idque pluribus caussis , nempe mutuo ad necessitates sublevandas adiu- mento, amore constanti et fideli, communione omnium bonorum , gratia Caelesti, quae a sacramento proficiscitur. Eadem vero plu- rimum possunt ad familiarum salutem ; nam matrimonia quamdiu sint congruentia naturae, Deique consiliis apte conveniant, firmare profecto valebunt animorum concordiam inter parentes, tueri bonam institutionem liberorum , temperare patriam potestatem proposito divinae potestatis exemplo, filios parentibus,^ famulos heris facere obedientes. Ab eiusmodi autem coniugiis expectare civitates iure possunt genus et sobolem civium qui probe animati sint , Deique reverentia atque amore assueti, sui officii esse ducant iuste et le- gitime imperantibus obtemperare , cunctos diligere , laedere ne- minem. Hos fructus tantos ac tam praeclaros tamdiu matrimonium re- vera genuit, quamdiu munera sanctitatis unitatis, perpetuitatisque retinuit, a quibus vim omnem accidit frugiferam et salutarem ; ne- que est dubitandum similes paresque ingeneraturum. fuisse, si sem- per et ubique in potestatem fidemque fuisset Ecclesiae, quae illo- rum munerum est fidissima conservatrix et vindex. — Sed quia modo passim libuit humanum ius in locum naturalis et divini supponere, deleri non solum coepit matrimonii species ac notio praestantissimi, quam in animis hominum impresserat et quasi consignaverat na- tura; sed in ipsis etiam Christianorum coniugiis, hominum vitio , multum vis illa debilitata est magnorum bonorum procreatrix. Quid est enim boni quod nuptiales afferre possint societates, unde absce- dere christiana religio iubetur, quae parens est omnium bonorum, maximasque alit virtutes, excitans et impellens ad decus omne ge- nerosi animi atque excelsi ? Illa igitur semota ac reiecta , redigi nuptias oportet in servitutem vitiosae hominum naturae et pessi- marum dominarum cupiditatum, honestatis naturalis parum valido defensas patrocinio. Hoc fonte multiplex derivata pernicies , non modo in privatas familias, sed etiam in civitates influxit. Etenim salutari depulso Dei metu, sublataque curarum levatione, quae nus- quam alibi est quam in religione christiana maior, persaepe fit, quod

est factu proclive, ut vix ferenda matrimonii munera et officia vi- deantur; et liberari nimis multi vinculum velint, quod iure fiumano et sponte nexum putant, si dissimilitudo ingeniorum, aut discordia, aut fides ab alterutro violata , aut utriusque consensus , aliaeve caussae liberari suadeant oportere. Et si forte satis fieri procaci- tati voluntatum lege prohibeatur, tum iniquas clamant esse leges, inhumanas, cum iure civium

liberorum pugnantes; quapropter omnino videndum ut, illis antiquatis abrogatisque, licere divortia huma- niore lege decernatur. Nostrorum autem temporum legumlatores, cum eorundem iuris principiorum tenaces se ac studiosos profiteantur, ab illa hominum improbitate, quam diximus, se tueri non possunt, etiamsi maxime velint : quare cedendum temporibus ac divortiorum concedenda fa- cultas. — Quod historia idem ipsa declarat. Ut enim alia praete- reamus , exeunte saeculo superiore, in illa non tam perturbatione quam deflagratione Grálliarum, cum societas omnis, amoto Deo, pro- fanaretur, tum demum placuit ratas legibus esse coniugum disces- siones. Easdem autem leges renovari hoc tempore multi cupiunt , propterea quod Deum et Ecclesiam pelli e medio ac submoveri vo- lunt a societate coniunctionis humanae; stulte putantes extremum grassanti morum corruptelae remedium ab eiusmodi legibus esse quaerendum. At vero quanti materiam mali in se divortia contineant, vix attinet dicere. Eorum enim caussa fiunt maritalia foedera muta- bilia ; extenuatur mutua benevolentia ; infidelitati perniciosa inci- tamenta suppeditantur ; tuitioni atque institutioni liberorum no- cetur ; dissuendis societatibus domesticis praebetur occasio ; discor- diarum inter familias semina sparguntur ; minuitur ac deprimitur dignitas mulierum , quae in periculum veniunt, ne , cum libidini virorum inservierunt, pro derelictis habeantur. — Et quoniam ad perdendas familias, frangendasque regnorum opes nihil tam valet, quam corruptela morum, facile perspicitur, prosperitati familiarum ac civitatum maxime inimica esse divortia, quae a depravatis po- pulorum moribus nascuntur, ac , teste rerum usu , ad vitiosiores vitae privatae et publicae consuetudines aditum ianuamque pate- faciunt. — Multoque esse graviora haec mala constabit, si conside- retur, frenos nullos futuros tantos, qui concessam semel divortio- rum facultatem valeant intra certos , aut ante provisos , limites coercere. Magna prorsus est vis exemplorum, maior cupiditatum : hisce incitamentis fieri debet, ut divortiorum libido latius quotidie serpens plurimorum animos invadat, quasi morbus contagione vul- gatus, aut agmen aquarum, superatis aggeribus, exundans.

Haec certe sunt omnia per se clara ; sed renovanda rerum ge- starum memoria fiunt clariora. — Simul ac iter divortiis tutum lege praestari coepit, dissidia, simultates, secessiones plurimum cre- vere ; et tanta est vivendi turpitudo consecuta, ut eos ipsos, qui fuerant talium discessionum defensores, facti poenituerit ; qui nisi contraria lege remedium mature quaesissent, timendum erat, ne praeceps in suam ipsa perniciem respublica dilaberetur. — Romani veteres prima divortiorum exempla][dicuntur inhorruisse ; sed non longa mora sensus honestatis in animis obstupescere , moderator cupiditatis pudor interire , fidesque nuptialis tanta cum licentia violari coepit, ut magnam veri similitudinem habere videatur quod a nonnullis scriptum legimus , mulieres non mutatione consulum , sed maritorum enumerare annos consuevisse. — Pari modo apud Protestantes principio quidem leges sanxerant , ut divortia fieri liceret certis de causis , iisque non sane multis : istas tamen pro- pter rerum similium affinitatem, compertum est in tantam multi- tudinem excre visse apud G-ermanos, Americanos, aliosque , ut qui non stulte sapuissent , magnopere deflendam putarint infinitam morum depravationenf, atque intoleràndam legum temeritatem. — Neque aliter se res habuit in civitatibus catholici nominis : in qui^ bus si quando datus est coniugiorum discidiis locus, incommodorum, quae consecuta sunt, multitudo opinionem legislatorum longe vicit. Nam scelus plurimorum fuit, ad omnem malitiam fraudemque ver- sare mentem , ac per saevitiam adhibitam per iniurias , per adul- teria fingere caussas ad illud impune dissolvendum, cuius pertae- sum esset, coniunctionis maritalis vinculum: idque cum tanto pu- blicae honestatis detrimento, ut operam emendandis legibus quam- primum dari omnes iudicaverint oportere. — Et quisquam dubi- tabit, quin exitus'aeque miseros et calamitosos habiturae sint leges divortiorum fautrices, sicubi forte in usum aetate nostra revocen- tur? Non est profecto in hominum commentis vel decretis facul- tas tanta, ut immutare rerum naturalem indolem conformationem- que possint : quapropter parum sapienter publicam felicitatem in- terpretantur , qui germanam matrimonii rationem impune per- verti posse putant ; et, qualibet sanctitate cum religionis tum Sa- cramenti posthabita, diffingere ac deformare coniugia turpius velle videntur , quam ipsa ethnicorum instituta consuevissent. Ideoque nisi consilia mutentur, perpetuo sibi metuere familiae et societas humana debebunt, ne miserrime coniiciantur in illud rerum omnium certamen atque discrimen, quod est Socialistarum ac Communista- rum flagitiosis gregibus iamdiu propositum. — Unde liquet quam

absonum et absurdum sit publicam salutem a divortiis expectare , quae potius in certam societatis perniciem sunt evásura. Igitur confitendum est, de communi omnium populorum bono meruisse optime Ecclesiam catholicam , sanctitati et perpetuatati coniugiorum tuendae semper intentam; nec exiguam ipsi gratiam deberi, quod legibus ei vicis centum iam annos in hoc genere multa peccantibus palam reclamaverit (1) ; quod haeresim deterrimam Pro- testantium de divortiis et repudiis anathemate perculerit (2) ; quod usitatam graecis diremptionem matrimoniorum multis modis damna- verit (3) ; quod irritas esse nuptias decreverit ea conditione initas, ut aliquando dissolvantur (4) ; quod demum vel a prima aetate leges imperatorias repudiarit, quae divortiis et repudiis perniciose lavis- sent (5). — Pontifices vero maximi quoties restiterunt principibus potentissimis, divortia a se facta ut rata Ecclesiae essent minaciter petentibus, toties existimandi sunt non modo pro

incolumitate re- ligionis, sed etiam pro humanitatis gentium propugnavisse. Quam ad rem omnis admirabitur posteritas invicti animi documenta a Nicolao I edita adversus Lotharium ; ab Urbano II et Paschali II adversus Philippum I regem Galliarum; a öaelestino I I I et Inno- centio III adversus Philippum II principem Galliarum ; a Clemen- te VII et Paullo I I I adversus Henricum VIII ; denique a Pio VII sanctissimo fortissimoque Pontifice adversus Napoleonem I, secundis rebus et magnitudine imperii exultan tem. Quae cum ita sint, omnes gubernatores administratoresque re- rum publicarum, si rationem sequi, si sapientiam, si ipsam popu- lorum utilitatem voluissent, malle debuerant sacras de matrimonio leges intactas manere, oblatumque Ecclesiae adiumentum in tutelam morum prosperitatemque familiarum adhibere, quam ipsam vocare Ecclesiam in suspicionem inimicitiae , et in falsam atque iniquam violati iuris civilis insimulationem. Eoque magis ; quod Ecclesia catholica, ut in re nulla potest ab religione officii et defensione iuris sui declinare, ita maxime solet esse ad benignitatem indulgentiamque proclivis in rebus omnibus, quae eam incolumitate iurium et sanctitate officiorum suorum pos-

(1) Pius V I , epist, ad Episc. Lucion. (2) T r i d . sess. X X I V , can. 5 et 7. 28 Maii 1 7 9 3 . — Pius V I I , litter. en- (3) Concil. Ploren., et Instr. Eug. IV cycl, die 17 Eebr. 1809, et Const. dat. ad Ármenos. — Bened. X I V , Const. Etsi die 19 Iul. 1 8 1 7 . — Pius V I I I , litter. pastoralis, 6 Maii 1742. encycl, die 29 Maii 1829. — Grego- (4) Cap. 7 de condit, appos. rius XVI , Const. dat. die 15 A u g u - (5) Hieron., epist. 79 ad Ocean. — sti 1 8 3 2 . — Pius I X , alloc, habit, die Ambro s., lib. V I I I in cap. 16 Lucae, 22 Sept. 1 8 5 2 . n. 5. — A u g u s t . , de nuptiis cap, 10.

sunt una consistere. Quam ob rem nihil unquam, de matrimoniis statuit, quin respectum habuerit ad statum communitatis, ad con- ditiones populorum ; nec semel suarum ipsa legum praescripta, quoad potuit, mitigavit, quando ut mitigar et caussae iustae et graves impulerunt. — Item non ipsa ignorat neque diffitetur, sacramentum matrimonii, cum ad conservationem quoque et incrementum socie- tatis humanae dirigatur, cognationem et necessitudinem habere cum rebus ipsis humanis, quae matrimonium quidem consequuntur, sed in genere civili versantur : de quibus rebus iure decernunt et co- gnoscunt qui rei publicae praesunt. Nemo autem dubitat, quin Ecclesiae conditor Iesus Christus potestatem sacram voluerit esse a civili distinctam, et ad suas utram- que res agendas liberam atque expeditam; hoc tamen adiuncto, quod utrique expedit, et quod interest omnium hominum, ut coniunctio inter eas et concordia intercederet, in iisque rebus quae sint, di- versa licet ratione, communis iuris et iudicii, altera, cui sunt hu- mana tradita, opportune et congruenter ab altera penderet, cui sunt caelestia concredita. Huiusmodi autem compositione, ac fere harmo • nia, non solum utriusque potestatis optima ratio continetur , sed etiam opportunissimus atque efficacissimus modus iuvandi hominum genus in eo quod pertinet ad actionem vitae et ad spem. salutis sempiternae. Etenim sicut hominum intelligentia, quemadmodum in su- perioribus Encyclicis Litteris ostendimus, si cum fide christiana con- veniat, multum nobilitatur multoque evadit ad vitandos ac repellendos errores munitior, vicissimque fides non parum praesidii ab intelligentia mutuatur; sic pariter, si cum sacra Ecclesiae potestate civilis auctoritas amice congruat , magna utrique necesse est fiat utilitatis accessio. Alterius enim amplificatur dignitas, et, religione praeeunte, numcjuam erit non iustum imperium: alteri vero adiu- menta tutelae et defensionis in publicum, fidelium bonum suppe- ditantur. Nos igitur, harum rerum consideratione permoti, cum studiose alias , tum vehementer in praesenti viros principes in concordiam atque amicitiam iungendam iterum hortamur ; iisdemque paterna cum benevolentia veluti dexteram primi porrigimus, oblato supre- mae potestatis Nostrae auxilio, quod tanto magis est hoc tempore necessarium, quanto ius imperandi plus est in opinione hominum, quasi accepto vulnere, debilitatum. Incensis iam procaci libertate animis, et omne imperii, vel maxime legitimi, iugum nefario ausu detrectantibus, salus publica postulat, ut vires utriusque potestatis consocietur ad prohibenda damna, quae non modo Ecclesiae, sed ipsi etiam civili societati impendent.

Sed cum amicam voluntatum coniunctionem valde suademus , precamurque Deum, principem pacis, ut amorem concordiae in ani- mos cunctorum hominum iniiciát, tum temperare Nobis ipsi non pos- sumus , quin Vestram industriam , Venerabiles Fratres , Vestrum studium ac vigilantiam, quae in Vobis summa esse intelligimus , magis ac magis hortando incitemus. Quantum contentione assequi, quantum auctoritate potestis, date operam, ut apud gentes fidei Ve- strae commendatas integra atque incorrupta doctrina retineatur , quam Christus Dominus et caelestis voluntatis interpretes Apostoli tradiderunt, quamque Ecclesia catholica religiose ipsa servavit, et a Christifidelibus servari per omnes aetates iussit. Praecipuas curas in id insumite, ut populi abundent praeceptis sapientiae christianae , semperque memoria teneant matrimonium non voluntate hominum, sed auctoritate nutuque Dei fuisse initio constitutum, et hac lege prorsus ut sit unius ad. unam: Christum vero novi Foederis auctorem illud ipsum ex officio naturae in Sacramenta transtulisse, et quod ad vinculum spectat, legiferam et iudicialem Ecclesiae suae adtribuisse potestatem. Quo in genere ca- vendum magnopere est, ne in errorem mentes inducantur a fal- lacibus conclusionibus adversariorum, qui eiusmodi potestatem ademptam Ecclesiae vellent. — Similiter omnibus exploratum esse debet, si qua coniunctio viri et mulieris inter Christifide- les citra Sacramentum contrahatur , eam vi ac ratione iusti ma- trimonii carere;

et quamvis convenienter legibus civicis facta sit, tamen pluris esse non posse , quam ritum aut morem,, iure civili introductum; iure autem civili res tantummodo ordinari atque ad- ministrari posse, quas matrimonia efferunt ex sese in genere civili, et quas gigni non posse manifestum est, nisi vera et legitima il- larum caussa, scilicet nuptiale vinculum, existat. — Haec quidem omnia probe cognita habere maxime sponsorum refert, quibus etiam probata esse debent et notata animis, ut sibi liceat hac in re morem legibus gerere; ipsa non abnuente Ecclesia, quae vult atque optat ut in omnes partes salva sint matrimoniorum effecta , et ne quid liberis detrimenti afferatur. — In tanta autem confusione senten- tiarum, quae serpunt quotidie longius, id quoque est cognitu ne- cessarium, solvere vinculum coniugii inter christianos rati et con- summati nullius in potestate esse; ideoque manifesti criminis reos esse, si qui forte coniuges, quaecumque demum caussa esse dicatur, novo se matrimonii nexu ante implicare velint, quam abrumpi pri- mum morte contigerit. — Quod si res eo devenerint, ut convictus ferri diutius non posse videatur, tum vero Ecclesia sinit alterum ab altera seorsum agere, adhibendisque curis ac remediis ad coniu-

gum conditionem accommodatis, lenire studet sessionis incommoda; nec umquam committit, ut de reconcilianda concordia aut non la- boret aut desperet. — Verum haec extrema sunt ; quo facile esset non descendere, si sponsi non cupiditate acti, sed praesumptis cogi- tatione tum officiis coniugum, tum caussis coniugiorum nobilissimis, ea qua aequum est mente ad matrimonium accederent; neque nuptias anteverterent continuatione quadam serieque flagitiorum, irato Deo. Et ut omnia paucis complectamur, tunc matrimonia placidam quie- tamque constantiam habitura sunt, si coniuges spiritum vitamque hauriant a virtute religionis, quae forti invictoque animo esse tribuit; quae efficit ut vitia, si qua sint in personis, ut distantia morum et ingeniorum, ut curarum maternarum pondus, ut educationis li- berorum operosa sollicitudo, ut comites vitae labores, ut casus ad- versi non solum moderate, sed etiam libenter perferantur. Illud etiam cavendum est, ne scilicet coniugia facile appetan- tur cum alienis a catholico nomine: animos enim de disciplina re- ligionis dissidentes vix sperari potest futuros esse cetera concordes. Quin imo ab eiusmodi coniugiis ex eo maxime perspicitur esse abhor- rendum, quod occasionem praebent vetitae societati et communi ca- tioni rerum sacrarum, periculum religioni creant coniugis catholici, impedimento sunt bonae institutioni liberorum, et persaepe animos impellunt, ut cunctarum religionum aequam habere rationem assue- scant, sublato veri falsique discrimine. — Postremo loco, cum probe intelligamus , alienum esse a caritate Nostra neminem oportere , auctoritati fidei et pietati Vestrae, Venerabiles Fratres, illos com- mendamus, valde quidem miseros, qui aestu cupiditatum abrepti , et salutis suae plane immemores contra fas vivunt, haud legitimi matrimonii vinculo coniuncti. In his ad officium revocandis homi- nibus Vestra sollers industria versetur: et cum per Vos ipsi, tum interposita virorum bonorum opera, modis omnibus contendite, ut sentiant se flagitiose fecisse, agant nequitiae poenitentiam , et ad iustas nuptias ritu catholico ineundas animum inducant. Haec de matrimonio christiano documenta ac praecepta , quae per has litteras Nostras Vobiscum, Venerabiles Fratres, communi- canda censuimus, facile videtis, non minus ad conservationem civilis communitatis, quam ad salutem hominum sempiternam magnopere pertinere. — Faxit igitur Deus ut quanto plus habent illa momenti et ponderis, tanto dociles promptosque magis ad parendum animos ubique nanciscatur. Huius rei gratia, supplice atque humili prece omnes pariter opem imploremus beatae Mariae Virginis Immacula- tae , quae , excitatis mentibus ad obediendum fidei , matrem se et adiutricem hominibus impertiat. Neque minore studio Petrum et

Paullum obsecramus , Principes Apostolorum , domitores supersti- tionis, satores veritatis, ut ab elavione renascentium errorum hu- manum genus firmissimo patrocinio tueantur. Interea caelestium munerum auspicem et singularis benevolen- tiae Nostrae testem, Vobis omnibus, Venerabiles Fratres, et populis vigilantiae Vestrae commissis, Apostolicam Benedictionem ex animo impertimus. Datum Romae apud s. Petrum , die 10 Februarii an. 1880 , Pontificatus Nostri Anno Secundo.

LEO PP. X I I I .

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 12 (1879), printed pages 385–402. Exact LF ranges refer to the whole hashed pdftotext -layout UTF-8 LF/form-feed derivative; no body wording is copied or rewritten through a model. Historical source notes within the identified bounds are retained. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.